

상소자문단 운영규정

방위사업청 훈령 제608호 (2020. 7. 1. 제정)

방위사업청 훈령 제774호 (2022. 12. 30. 개정)

방위사업청 훈령 제952호 (2026. 2. 10. 개정)



방 위 사 업 청

상소자문단 운영규정

제1조(목적) 이 규정은 방위사업청 소관 국가송무(국가소송·행정소송 사건 및 불복절차가 있는 분쟁해결절차)의 상소권 행사 및 이의신청 여부에 대한 결정에 외부 법률 전문가의 다양한 의견을 반영함으로써 상소 및 이의신청의 법리적 정합성과 적정성을 제고하기 위한 '상소자문단'의 설치, 자문대상, 구성 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(자문대상) 상소자문단의 자문대상사건은 다음 각 호와 같다.

1. 주요 무기체계 등 방위사업청의 정책결정에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 사업에 관련된 사건
2. 소가(訴價) 100억 원 이상으로 국가재정에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 사건
3. 주요 방산비리로 보도되는 등 사회의 이목을 끄는 사업에 관련된 사건
4. 기타 사안의 중대성에 비추어 자문이 필요하다고 인정되는 사건

제3조(구성 및 위촉) ① 방위사업청장은 기획조정관의 건의를 받아 10인 이내의 상소자문위원을 위촉할 수 있다.

② 상소자문위원은 다음 각 호의 자격이 있는 사람 중에서 위촉한다.

1. 판사·검사·군법무관 또는 변호사의 직에 5년 이상 종사한 사람으로서 국방·방산 관련 경험이 풍부한 사람
2. 공인된 대학의 법률학 조교수 이상의 직에 있는 사람으로서 국방·방산 관련 경험이 풍부한 사람

③ 방위사업청장은 제1항에 따라 위원을 위촉할 때에는 별지 제1호 서식의 직무윤리 서약서를 위원으로부터 제출받은 다음 별지 제2호

서식의 위촉장을 교부하여야 한다.

제4조(임기) 위원 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.

제5조(자문) ① 방위사업청 기획조정관은 혁신행정부무담당관의 건의를 받아 자문위원으로부터 상소제기 여부에 관한 자문을 받을 수 있다.

② 전항의 자문은 서면자문(자문서)을 원칙으로 한다.

③ 자문위원은 자문을 하기 전에 별지 제3호 서식의 이해관계 부존재 등 확인서를 방위사업청에 제출하여야 한다.

④ 제1항의 자문이 상소기간 등 사유로 긴급한 경우 대면 또는 유선 자문도 가능하나, 이 경우 자문대상 사건의 소송수행자가 간사로서 별지 제4호 서식의 자문요지보고서를 작성하여야 한다.

제6조(자문위원의 준수사항) ① 자문위원은 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 자문위원은 자문업무 중 알게 된 직무상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
2. 자문위원은 자문업무 중 수집한 자료를 자문 이외의 용도로 사용하여서는 아니 된다.
3. 그 밖에 직위를 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 하여서는 아니 된다.

② 방위사업청장은 자문위원이 제1항의 준수사항을 위반하거나 위원으로서 품위를 손상하는 행위를 하였음이 명백한 경우에 제4조 전단의 규정에도 불구하고 해당 위원을 해촉할 수 있다.

제7조(자문료 등) 자문위원이 자문업무를 수행한 경우 예산의 범위 안에서 자문료, 여비 기타 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제8조(재검토 기한) 청장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙<제608호, 2020. 7. 1. 제정>

이 규정은 2020년 7월 1일부터 시행한다.

부칙<제774호, 2022. 12. 30.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙<제952호, 2026. 2. 10.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

【별지 제1호 서식】

직무윤리 서약서

소 속 :

성 명 :

(서명 또는 인)

상기 본인은 방위사업청 상소자문위원으로서 직무를 수행함에 있어 아래 사항을 위반하지 않겠으며, 이를 위반할 경우 위원 해촉 및 관련 법령에 따른 책임을 질 것을 서약합니다.

1. 상소자문업무 수행 과정에서 취득한 비밀 준수
2. 상소자문업무와 직접 관련된 연구용역·공사·계약 등 이득을 취하는 행위 금지
3. 상소자문업무와 관련하여 부동산·주식 등 재산상 이득을 취하는 행위 금지
4. 상소자문업무 수행 과정에서 취득한 정보를 허가되지 않은 방법으로 사적인 연구 등에 활용하는 행위 금지
5. 상소자문업무 수행 과정에서 본인 및 가족, 본인이 속한 단체 및 기관 등과 밀접한 관계가 있는 심의가 발생할 경우 회피
6. 상소자문업무와 관련하여 부당한 편의·향응·금품 등을 수수하거나 청탁·알선 행위 금지
7. 상소자문위원 직무수행 중 방위사업청과 관련된 쟁송사건에서 상대방을 위한 행위 금지
8. 기타 상소자문위원 직무와 관련하여 부당한 이득을 취하거나 공공이익에 반하는 행위 금지

년 월 일

(서명)

위 축 장

변호사 ○○○

위축기간 : 0000.0.0 ~ 0000.0.00

귀하를 위 기간 동안 방위사업청
상소자문위원으로 위촉합니다.

0000년 0월 0일

방 위 사 업 청 장

【별지 제3호 서식】

이해관계 부존재 등 확인서

본인은 상소자문위원으로서 자문대상사건에 관하여 아래 기재할 사항은 물론 일체의 이해관계가 없음을 확인함

1. 귀하는 현재 방위사업청장이 당사자이거나, 방위사업청 소관의 국가(대한민국)가 당사자인 사건의 상대방을 대리하고 있거나, 대리하고 있는 법무법인(법률사무소 포함) 소속입니까?

☐ 예

☐ 아니오

- 1-1. (1.에서 '예'를 선택한 경우) 대리하고 있는 사건은 무엇입니까?

- 기관 _____ (예 : ○○법원/○○위원회)
- 사건 _____ (예 : 2020가합100000)

2. 귀하는 현재 자문대상 사건의 상대방과 계속적 자문계약을 체결하였거나, 이러한 계약을 체결한 법무법인(법률사무소 포함) 소속입니까?

☐ 예

☐ 아니오

3. 귀하는 그 밖에 방위사업청의 이익과 상반되는 역할을 수행하고 있습니까?

☐ 예

☐ 아니오

20 년 월 일

서약자 소속 :

직책 :

계(직)급 :

성명 :

(서명)

방위사업청장 귀하

【별지 제3호 서식】

자문요지보고서

일자	‘00. 0. 0.		장 소 (대면)	
자문위원			자문방법	대면 / 유선
자문신청 사 건	사 건	서울중앙 20○○가합○○○○○○○ 물품대금		
	원 고		대 리 인	
	피 고		대 리 인	
	불변기간			
자문결과	상 소 제 기 / 상 소 포 기			
자문내용	·자문내용을 요약하여 기록			
자문결과 활 용	채 택 / 기 각			
자문수당 지 급 액	·지급액 총액과 산출근거를 간략히 기록			
비 고				

20 . .

간사 : 혁신행정법무담당관 군법무관 육군소령 ○ ○ ○ (서명)

확인 : 기획조정관 고위공무원 ○ ○ ○ (서명)